

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada – Desnecessidade de menção polarizada sobre cada uma dos argumentos apresentados – Pequenas divergências nos ...

1510565-28.2019.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

UILTON BELTRÃO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 306, da Lei 9.503/97, porque, na data e local descritos na denúncia, conduzia veículo automotor na via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2022 (fls. 188/190).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 208/209), apresentando defesa prévia (fls. 216/224).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 240/241).

Em memoriais (fls. 24/247), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação.

Ao manifestar-se (fls. 250/260), a Doutora Defensora do réu, requereu a absolvição por falta de provas ou a desclassificação do delito.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A denúncia descreve claramente os fatos e condutas imputadas, bem como o objeto da imputação.

Conforme já analisado as fls. 236/237, a preliminar de inépcia da denúncia não deve ser reconhecida, tendo em vista que a prefacial atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia. Segundo o entendimento da jurisprudência:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. Ao contrário do alegado, foram atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido exposto o fato criminoso e suas circunstâncias, com a devida qualificação do recorrente e demais acusados, classificação do crime e indicação do rol de testemunhas. A tese de insuficiência das provas de autoria ou participação resume-se à alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. (...). 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 533.767/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 21/10/2019)

DENÚNCIA - Requisitos do art. 41 do CPP - Prolixidade e luxo de pormenores - Desnecessidade: 62 - A exigência do Código de Processo penal, em seu art. 41, quando a exposição do fato criminoso com "todas as suas circunstâncias", não significa que a denúncia deva ser prolixa, contendo pormenores existentes nas peças do inquérito. RJDACRIM VOLUME 23 JULHO/SETEMBRO/1994 PÁGINA: 134 RELATOR: - SILVA RICO.

DENÚNCIA - Atendimento aos pressupostos da Lei Processual Penal - Inépcia - Inocorrência: 216(a) - A denúncia onde se acha presente fato normal, atribuído a culpados, cumpre os reclamos da Lei Processual Penal, não podendo ser taxada de inepta. RJDACRIM VOLUME 24 OUTUBRO/DEZEMBRO/1994 PÁGINA: 416 RELATOR: -

SILVEIRA LIMA

DENÚNCIA - Ausência de descrição pormenorizada da participação de cada co-réu - Nulidade - Inocorrência:279 - Inocorre nulidade da peça inicial, pelo fato do Promotor não descrever pormenorizadamente a participação de cada co-réu no evento criminoso, máxime quando tal atitude, em nenhum momento, impediu o réu de exercer sua defesa. RJDTACRIM VOLUME 23 JULHO/SETEMBRO/1994 PÁGINA: 486 RELATOR: - CANELLAS DE GODOY.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de direção perigosa se encontra comprovada pelo laudo toxicológico de fls. 13, o qual indica que o acusado dirigia o veículo sob influência de álcool, apresentando a concentração de 2,3 gramas de álcool etílico por litro de sangue.

A autoria, também, é indubitosa.

O réu, ouvido em Juízo, confirmou a prática do delito, alegando que no dia ingeriu bebida alcoólica, com destilado.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

O laudo de verificação de embriaguez (exame toxicológico de dosagem alcoólica) de fls. 13 demonstra que o réu dirigia em estado de embriaguez, apresentando concentração de 2,3 gramas de álcool por litro de sangue. Não resta dúvida que tal fato, por si só já caracteriza conduta culposa por parte do réu.

Apelação. Embriaguez na condução de veículo automotor. Materialidade comprovada por exame toxicológico de dosagem alcoólica. Autoria comprovada pela confissão corroborada pelas declarações de testemunha policial. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de comprovação de direção anormal do veículo. Condenação mantida. Penas fixadas nos mínimos legais. Regime aberto. Substituição da pena privativa de

liberdade por prestação pecuniária. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0003748-40.2016.8.26.0047; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III - "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/R0, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). IV - Na hipótese, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que "o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao teste do etilômetro, pois há outros elementos de prova nos autos, como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Recurso ordinário desprovido. (STJ, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 95.316 - AL, RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER, Data do Julgamento: 26 de junho de 2018)

CRIME DE TRÂNSITO DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - DELITO DE PERIGO ABSTRATO - OCORRÊNCIA - Incorre nas penas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 quem trafega na via pública sob a influência de álcool. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE TESTE DE ETILÔMETRO PROVA IRREFUTÁVEL VALIDADE RECONHECIDA EM RECURSO REPETITIVO DO STJ Comprovação do estado etílico feito por meio de teste de bafômetro regularmente realizado. Prova apta a demonstrar a materialidade do crime previsto no art. 306 do CTB. Inteligência da Lei nº 12.760/2012 e da Resolução CONTRAN nº 432/201. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Criminal nº 0003374-65.2015.8.26.0077, da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILLIAN CAMPOS, Data do julgamento: 08/08/2019)

O Código de Trânsito, anteriormente a 2008, acolhendo a tese defendida em vários outros países, estabelecia que a concentração de 0,6g de álcool por litro de sangue, ou superior, constituía prova de que o condutor do veículo se achava sob influência do estado de embriaguez alcoólica. Segundo estudos realizados, uma pessoa com 60 quilogramas de peso que toma três copos de cerveja ou de vinho, apresenta uma dosagem de 0,81 gramas de álcool por litro de sangue, acima do limite fixado pelo CNT.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM LAUDO CLÍNICO. CONDOTA PRATICADA SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.705/08. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na vigência da Lei 11.705/2008, o exame de sangue ou o teste do bafômetro eram considerados indispensáveis para a comprovação da materialidade do

crime de embriaguez ao volante, sendo certo que o condutor do automóvel não era obrigado a realizá-los, sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a autoincriminação. 2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.466.727 – SP, RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI, Data do Julgamento: 20 de agosto de 2019)

Cumprе esclarecer que a redação atual do Código de Trânsito não fixa qualquer percentual como mínimo permitido, tendo em vista que o delito é de perigo abstrato.

De acordo com a Doutrina:

“ Está influenciado pelo álcool quem apresenta 0,1 ou 0,9, por exemplo”.

(...)

“ mesmo que o motorista dirija corretamente, sem demonstrar perturbação, constatado tal nível, configura-se o delito”.

(...)

“A redação atual do caput é mais que suficiente para caracterizar a conduta delituosa, mas o legislador, no cenário penal, sempre demonstrando a sua inabilidade, possivelmente temeroso da confusão que ele mesmo gerou com a edição da Lei 11.705/2008, quis deixar claro quais são os meios de prova em Direito admitidos. Desnecessário o disposto neste parágrafo. Aliás, a única modificação introduzida pela Lei 12.971/2014 foi o termo 'toxicológico' ao lado os testes de alcoolemia. Enfim, podem-se realizar testes para álcool e outras drogas”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 2, 8ª ed. Ed. Forense, pag. 856).

Os policiais militares declararam que estavam em patrulhamento quando visualizaram um veículo/motocicleta transitando em velocidade incompatível e com manobras. Narraram que deram sinais sonoros e luminosos para a parada, a qual não foi respeitada pelo réu, o acompanhando por algumas ruas. Conseguiram efetuar a abordagem, tendo o réu resistido e constataram os sinais aparentes de embriaguez (odor, cambaleante, fala pastosa, vermelhidão nos olhos, etc.) do condutor/réu. Por fim, o réu foi encaminhado ao hospital para a coleta de sangue.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eundem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido.

(Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada uma dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida - Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Tratando-se de crime de perigo abstrato, não há que acolher a tese da defesa, tendo em vista, inclusive, que restou comprovada a alteração da capacidade, tanto pela dosagem alcoólica, quanto pelas declarações dos policiais (B.O. de fls. 02/03 e em Juízo), além do fato de o réu transitar de forma imprudente (em velocidade incompatível e com tentativa de evasão).

Apelação Embriaguez ao volante (Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) Recurso defensivo Absolvição - Ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora Improcedência Materialidade e autoria demonstradas - Exame de etilômetro - Prova testemunhal. Firmes e coesos depoimentos dos policiais militares ratificando a dinâmica dos fatos. Confissão. Reforma da Lei nº 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora. Regularidade do aparelho de etilômetro. Desnecessidade de situação concreta de risco, uma vez que o delito em apreço classifica-se como de perigo abstrato. Condenação mantida. Dosimetria Pena e regime bem fixados. Proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo mínimo. Substituição penal mantida Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0000794-33.2013.8.26.0368; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/04/2014; Data de Registro: 23/04/2014)

Desta forma, não há dúvida que o réu dirigia o veículo sob influência de álcool, alterando sua capacidade psicomotora, o que por si só já caracteriza o delito, nos termos da melhor doutrina e pacífica jurisprudência.

Assim preleciona o eminente Magistrado Wladimir Valler, numa das mais completas obras sobre acidentes automobilísticos:

"A mais freqüente forma de direção perigosa de veículo e, indiscutivelmente a mais perigosa delas, é a embriaguez ao volante. (...) Quem dirige um veículo em estado de embriaguez põe, indiscutivelmente, em risco a segurança alheia, por não ter perfeita consciência de seu agir, não possuir convenientes freios inibitórios e, principalmente, por ter seus reflexos retardados, pois o álcool, ainda quando ingerido em pequenas doses, altera profundamente o comportamento humano, prejudicando, de modo sensível, não só a atenção, como também, em especial, a automatização e a capacidade de agir prontamente diante do imprevisto." ("in" Responsabilidade Civil e Criminal nos Acidentes Automobilísticos, 4ª Ed., 1993, Julex Livros, Tomo II, p. 683).

A objetividade jurídica do delito é a incolumidade pública, intuitivamente exposta

ao perigo por quem dirige alcoolizado.

A conduta do réu caracteriza o delito em tela. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

“Basta, para a configuração do delito, a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que pode ser constatado pela concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, conforme §1º, inciso I do dispositivo em comento”. (AP. nº 0002863-84.2017.8.26.0081, 9ª Câmara de Direito Criminal, TJ/SP, rel. Silmar Fernandes, 21.06.2018).

“Mais a mais, a jurisprudência hoje é pacífica no sentido de que a simples probabilidade de dano ou possibilidade de risco à coletividade já configura o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, visto que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Segundo tal entendimento, o simples ato de dirigir alcoolizado – ou seja, sob efeito do álcool que ingeriu –, por si só, caracteriza uma conduta em si perigosa (STJ 5ª T RHC nº 40316 SP 2013/0271345-6 Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.10.2013; 6ª T REsp 1467980/SP 2014/0176936-0 Rel. Rogério Schietti Cruz j. 04.11.2014. E não seria mesmo diferente como, aliás, se passa em diversos países”. (AP. nº 0001662-63.2015.8.26.0619, 2ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, rel. SÉRGIO MAZINA MARTINS, 18.06.2018).

Ementa oficial: Código de Trânsito Brasileiro. Art. 306. Embriaguez ao volante. À integração do tipo legal do crime de embriaguez ao volante, requisita-se, somente o dano potencial à incolumidade pública de outrem, situação que não se confunde com exigência de perigo concreto, ou seja, que da conduta resulte em alguma ofensa ao bem jurídico tutelado. O motorista sob a influência alcoólica não tem o domínio do veículo, porque a bebida alcoólica exerce forte depressão sobre o sistema nervoso central, interferindo na sua atenção, na memorização e na capacidade de agir prontamente, expondo, a perigo de dano o bem jurídico incolumidade pública. (Apelação nº 1.273.905/4, Julgado em 03/10/2.001, 10ª Câmara, Relator: Márcio Bártoli (Presidente), RJTACRIM 56/100).

Provada está a culpa do réu, e de acordo com a teoria das conditio sine qua non, provado o nexo de causalidade entre sua imprudência, e o evento danoso.

Por fim, não há que se falar em desclassificação do delito, tendo em vista que a existência de institutos autônomos, referente a infração criminal e a infração administrativa no Código de Transito.

Apelação Criminal - Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - Recurso defensivo - Pleitos de absolvição (por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta) e de desclassificação da imputação para a rubrica do art. 165, do CTB - Impossibilidade - Materialidade, autoria e culpabilidade, demonstradas - Concentração de álcool no sangue superior ao limite estabelecido pelo legislador, comprovada por meio de teste de etilômetro - Ampliação do limite estabelecido pela lei por norma infralegal editada pelo CONTRAN (Resolução nº 432/2013) que não se aplica in casu - Pleito de desclassificação que se afasta diante da aplicação cumulativa da infração administrativa prevista no art. 165 com as penas do crime do art. 306, ex vi do art. 161, do CTB - Dosimetria que exige ajuste - Penas estabelecidas no piso - Substituição da carcerária por prestação de serviços à comunidade que não observou o art. 46, do CP - Pena substitutiva alterada para mais dez dias-multa - Apelo provido, em parte. (TJSP; Apelação Criminal 3003121-03.2013.8.26.0269; Relator (a): Juvenal Duarte; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro: 03/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTIGO 306 DO CTB - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - CONFISSAO ESPONTÂNEA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL - DELITO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO

MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 165 DO CTB - DESCABIMENTO - AUTONOMIA DAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA - RECURSO IMPROVIDO. A condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool caracteriza a infração prevista no art. 306 da Lei nº 9.503/97, sendo que os sinais da embriaguez podem ser aferidos, tanto pelo teste de alcoolemia, quanto pela verificação de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora. Ou seja, não se exige, além da constatação de nível de álcool no sangue acima do limite determinado, que se faça prova da presença de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora. Havendo nos autos provas seguras de que o agente estava alcoolizado na condução de seu veículo, impõe-se a condenação pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB. Descabida a desclassificação do crime previsto no art. 306 do CTB para a infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB, uma vez que a conduta de dirigir sob a influência de álcool pode ser considerada tanto um ilícito penal quanto um ilícito administrativo, devendo ser observada a autonomia das esferas judicial e administrativa. Recurso improvido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.16.010470-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019)

Ementa Oficial: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ARTIGO 165 DO CTB - INVIABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe-se a condenação eis que comprovadas estão a autoria e a materialidade do delito do artigo 306 do CTB. 2. A conduta de dirigir embriagado, além de ser crime [artigo 306 do CTB], é também prevista como infração administrativa [artigo 165 do CTB], sendo punida de forma autônoma nos âmbitos criminal e administrativo. 3. Recurso improvido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.13.011364-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 15/04/2019)

Assim sendo, sua condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu, na época dos fatos era tecnicamente primário. No entanto, as certidões de fls. 171/180, comprovam a existência de antecedentes (Pro. 0010176 - fls. 178), além de processos em andamento, verificando-se maior reprovabilidade da conduta do acusado, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), delimitando-a em 07 (sete) meses de detenção, 11 (onze) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, previsto no artigo 261 do Código de Trânsito, para o delito do artigo 306.

Na segunda fase, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), reduzo a pena, retornando-a ao patamar mínimo, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, previsto no artigo 261 do Código de Trânsito, para o delito do artigo 306.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, e o dia-multa é fixado no piso.

O réu poderá apelar em liberdade por estar respondendo solto ao presente processo.

Tendo em vista a conduta social e a personalidade do réu (art. 44, inc. III, do CP), deixo de conceder-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por faltar-lhe o requisito da suficiência, ex vi legis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu UILTON BELTRÃO DE OLIVEIRA à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além de 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir, como incurso no artigo 306, "caput", da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Após transitar em julgado esta decisão oficie-se ao DETRAN, nos termos do artigo 293, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.

P. I. C.

Americana, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA